

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1356/2530

บริษัทไทยนนท์ภณธ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทสุราเจ้าพระยา จำกัด

จำเลย

บริษัทสุราเจ้าพระยา จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 218)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบวัสดุก่อสร้างเครื่องมือ
เครื่องใช้ ในคำฟ้องข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ให้แก่โจทก์ ถ้าคืนไม่ได้ขอให้ใช้ราคา เป็นเงิน
1,094,750 บาทและให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์ เป็นเงิน 1,579,968 บาท
พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 2,674,718 บาทนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 577,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยคืนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้บ้านพักคนงานและสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนฟ้องแย้งให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 1,635,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้ โจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 191,198,197)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยนำที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)ของนางยุวดี เจริญพิทักษ์รวม 5 ฉบับ มาวาง เป็นหลักประกันและนางยุวดี เจริญพิทักษ์ ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล ชั้นต้น (อันดับ 165,174)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวเป็น เวลา 9 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวเป็น เวลา 9 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ